

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 252 - 253/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายวีระพล ตั้งไวบูลย์	จำเลย
	นายวีระพล ตั้งไวบูลย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกัน ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265, 268, 341, 342(1) สำนวนที่ 2 โจทก์ไม่ได้อ้างมาตรา 342(1) ดังกล่าว ศาล
ลงโทษตามมาตรานี้ไม่ได้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ซึ่งเป็น
บทที่มีโทษหนักที่สุดให้จำคุกจำเลยกระทงละ 5 ปี เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 10
ปี และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคารวม 13,600 บาท ให้แก่บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส
(ไทย) จำกัด ผู้เสียหาย ยกฟ้องข้อหาปลอมบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสของสำนวนที่ 2
ริบของกลางคดีแรก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาปลอมบัตรเครดิต
อเมริกันเอ็กซ์เพรสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ในสำนวนแรก ลดโทษ
ให้หนึ่งในสาม จำคุกจำเลย 6 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 54)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (สำนวนธุรการอันดับ 40 แผ่น
ที่ 3 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ